

징 계 요 령 <0601-05>

제정 2012. 07. 01
개정 2013. 04. 25
개정 2014. 10. 31
개정 2016. 08. 12
개정 2018. 03. 19
전면개정 2019. 12. 30
개정 2023. 07. 31

제1조(목적) 이 요령은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다) 인사규정 제 40조에 의한 직원의 징계에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 직원에 대한 징계에 관한 사항은 관계 법령 또는 원규에 따로 규정한 것을 제외하고는 이 요령에 의한다.

제3조(용어의 정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. <개정 2023. 7. 31.>

1. “중점 부패 행위”라 함은 금품·향응수수, 공금횡령·유용, 업무상 배임, 중과실·고의에 의한 채용비리, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 성폭력범죄, 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」에 따른 성매매, 「국가인권위원회법」에 따른 성희롱, 「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지) 제1항에 따른 음주운전, 「공무원행동강령」 제13조의3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)(동 규정에서 ‘공무원’은 ‘공공기관 직원’으로 본다)에 해당하는 행위를 말한다. <개정 2023. 7. 31.>
2. “중징계”란 해임, 강등 또는 정직을 의미한다.
3. “경징계”란 감봉 또는 견책을 의미한다.
4. “징계처분 등”은 이 요령에 따른 징계처분과 주의·경고 처분, 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」에 따른 변상처분, 기타 법령에 따른 신분상 처분을 지칭한다.

제4조(기본원칙) ①징계는 징계위원회의 공정한 심사를 거쳐 행하여야 한다.

②징계의 결정은 명백하고 충분한 근거에 의하여야 한다.

제5조(징계의 종류 및 효력) ①징계는 다음 각 호와 같이 구분·정의한다.

1. 해임은 신분을 박탈하고, 강제로 퇴직시키며, 재임용 할 수 없다.
 2. 강등은 5년의 범위내에서 강등처분된 기간 동안 1직급을 내리고, 신분은 보유하나 6개월간 직무에 종사하지 못하며 그 기간은 보수를 지급하지 아니한다. 다만, 원급 직원 및 직급을 구분하지 아니하는 직원에 대해서는 강등을 적용하지 아니한다. <개정 2023. 7. 31.>
 3. 정직은 1개월 이상 6개월 이하의 기간으로 하고, 정직 처분을 받은 자는 그 기간 중 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못하며, 그 기간은 보수를 지급하지 아니한다.
 4. 감봉은 1개월 이상 3개월 이하의 기간으로 하되, 정액급 월액의 10분의 1을 감한다.
 5. 견책은 소속부서장에게 시말서를 제출하게 하고, 전과에 대하여 훈계하고 누우치게 한다.
- ②징계처분을 받은 자는 그 처분을 받은 날 또는 그 집행이 끝난 날부터 중징계는 12개월, 경징계는 6개월간 보직을 할 수 없다.

제6조(주의, 경고)①직원의 비위 또는 복무와 관련하여 징계처분에는 미치지 못하나 경각심을 주거나 주의를 촉구할 필요가 있을 때에는 경고 또는 주의 처분을 할 수 있다.

- ②주의·경고 처분은 징계시효에 기속되지 아니하며 징계시효를 도과한 사건에 대해서도 할 수 있다.
- ③주의 또는 경고 처분을 할 때에는 경고장 또는 주의장을 본인(부서장 경유)에게 통보하고 관련 대장을 비치, 기재한다.

제7조(징계사유) ①원장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때는 징계위원회(이하 “위원회”라 한다)의 징계의결에 따라 징계처분 할 수 있다.

1. 법령 및 법령에 따른 명령을 위반한 경우

2. 해양과기원의 원규를 위반하였을 때
 3. 직원으로서 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 하였을 때
 4. 직무의 내외를 불문하고 과기연의 위신을 손상시키거나 재산상의 피해를 가져오는 행위를 하였을 때
 5. 직장 내 성희롱 및 폭력행위를 하였을 때
 6. 징계처분 대상 비위가 외부행정 기관으로부터 통보·접수되었을 때
 7. 기타 상기사유에 준하는 징계사유가 있을 때
- ②제1항에 의한 징계사유에 대한 구체적인 해석 및 이의 적용에 대하여는 위원회의 심의, 의결에 따른다.

제8조(징계요구) ①직원에게 제6조 제1항의 각호에 해당하는 징계사유가 있다고 인정될 때에 소속부서장 또는 관계부서장, 인사담당부서장은 직원 징계심의요구서(별표 제1호)에 의하여 원장의 승인을 받아 위원회에 징계의결을 요구할 수 있다.

②제1항의 징계요구사항에 대하여 원장이 징계위원회 회부여부를 사전에 검증할 필요가 있다고 판단할 때에는 인사위원회에서 이를 심의하고, 그 결과 제11조의 주의, 경고 이외의 처분과 징계위원회 안건 상정처분으로 의결된 경우에는 징계위원회에 회부하여야 한다.

③징계의결을 요구할 때에는 징계대상자의 공적과 징계유무 등을 징계요구서에 명기한다.

④위원회는 제1항의 요구에 의거 징계의결을 함에 있어 필요한 경우에는 요구대상자에 관계된 사안에 관하여도 심의할 수 있다.

제9조(징계시효) ①징계의결 등의 요구는 징계 등의 사유가 발생한 날부터 3년이 지나면 하지 못한다. 다만, 금품·향응수수, 공금횡령·유용, 업무상 배임, 중과실·고의에 의한 채용비리의 경우 징계시효는 5년으로 하고, 성폭력 범죄, 성매매, 성희롱의 경우 징계시효는 10년으로 한다. <개정 2023. 7. 31.>

②감사원, 검찰, 경찰 및 그 밖의 수사기관에서 조사나 수사 중인 사건에 대해서는 조사나 수사 개시의 통보를 받은 날부터 징계의결의 요구나 징계절차를 보류할

수 있다.

- ③제2항에 의해 징계절차를 진행하지 못하여 제1항의 기간이 경과하거나 그 잔여기간이 1개월 미만인 경우에는 조사나 수사의 종료를 통보받아 인사담당부서가 인정한 날부터 1개월이 경과한 날에 징계사유의 시효가 만료되는 것으로 본다.
- ④징계위원회의 구성, 징계의결 기타 절차상의 하자나 징계양정의 과다를 이유로 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 한 때에는 제1항 및 제2항의 기간이 경과하거나 그 잔여기간이 3개월 미만인 경우에도 그 결정 또는 판결이 확정된 날로부터 3개월 이내에 다시 징계의결을 요구할 수 있다.

제10조(징계위원회) ①직원의 징계처분 등을 의결하기 위하여 위원회를 구성한다.

- ②위원회는 위원장 1인을 포함하여 5명 이상의 내·외부위원으로 구성하되, 위원장은 위원 중에서 호선하며 인사담당부서장을 간사로 한다.
- ③외부위원의 수는 위원장을 제외한 위원 수의 2분의 1이상이어야 한다. 단, 원장이 정하는 기밀을 요하는 사항에 대해서는 외부위원의 수를 최소화 할 수 있다.
- ④위원회의 위원 중 징계 등 혐의자의 친족 또는 직근 상급자(징계 사유가 발생한 기간 동안 직근 상급자였던 사람을 포함한다)나 그 징계 등 사유와 관계가 있는 사람은 징계위원에서 제척된다.
- ⑤위원회의 위원장 또는 위원은 제4항에 해당하면 스스로 해당 징계 등 사건의 심의·의결을 회피하여야 한다.
- ⑥징계대상자는 위원장 또는 위원 중에서 자기에게 불리하다고 생각되는 상당한 이유가 있는 자에 대하여는 서면으로 기피신청서(별표 제9호)에 따라 기피를 신청할 수 있다.
- ⑦위원회는 위원장 또는 위원의 기피 및 회피여부를 결정하여야 한다. 기피당한 위원은 해당 의결에 관여하지 못하여, 해당 의결에 한하여 개의정족수 및 의결정족수는 해당 위원을 제외하고 산정한다. 기피당한 위원이 2인 이상인 경우에도 또한 같다. 기피여부에 대한 의결은 재심을 청구할 수 없다.
- ⑧제척·기피·회피에 대한 의결 결과 위원회의 구성원이 5명 미만이 되는 경우 새로운 위원을 선임하여 위원회를 재구성한다. 위원장을 포함하여 재구성 전 위원

은 제척·기피·회피되지 아니하는 한 새로운 위원회의 위원이 될 수 있다.

- ⑨위원회의 심의·의결의 공정성을 보장하기 위하여 감사원 및 상급기관의 감사 기타 법률에 의하여 요구되는 경우를 제외하고, 각 호의 사항은 공개해서는 아니 된다. 단, 징계대상자가 요구하는 경우로서 재심청구 목적에 한정된 제1호 소정의 문서 및 기피신청 목적에 한정된 제2호 소정의 각 문서는 예외로 한다.

1. 징계의결서(별표 제10호)

2. 위원회 위원의 명단

3. 위원회의 회의에서 위원이 발언한 내용이 적힌 문서(전자 기록물 포함)

4. 그 밖에 공개할 경우 위원회의 심의·의결의 공정성을 해칠 우려가 있다고 인정되는 사항

- ⑩위원회 구성과 운영에 관하여 본 요령에서 정한 사항을 제외하고는 인사위원회 운영규정을 준용한다.

제11조(징계위원회의 개최) ①인사담당부서장은 징계대상자의 인적사항, 징계사유, 위원회 구성 및 위원회 개최일시 등을 원장의 승인을 받아 징계위원 및 징계대상자에게 서면으로 통보하여야 한다. 다만, 징계대상자에게는 출석통지서(별표 제2호)에 따라 통보한다.

- ②징계대상자의 소재불명 등 기타 사유로 출석통지서를 직접 교부할 수 없을 때에는 해양과기원 전자업무시스템 내에 이를 게시하고 게시한 날부터 7일이 경과하면 출석을 통지한 것으로 본다.

제12조(심문과 진술권) ①위원회가 징계사항을 심의할 때에는 반드시 해당 대상자의 진술을 들어야 한다. 다만, 심의 5일전에 출석통지를 하였어도 정당한 이유 없이 위원회에 출석하지 아니한 때에는 예외로 한다.

- ②징계대상자는 서면 또는 구술로써 자기에게 이익이 되는 사실을 진술하여 증거를 제시할 수 있으며 증인의 증언을 요구할 수도 있다. 이 경우에는 위원회는 이의 채택여부를 결정하여야 한다.

- ③출석통지서(별표 제2호)를 송달받은 징계대상자가 첨부된 출석진술권 포기서를

제출한 경우 출석하여 진술할 권리를 포기한 것으로 본다. 징계대상자는 당해 사건을 심리·의결하기 위한 위원회가 개최되기 2일 전까지 서면진술서를 제출하여야 한다.

④징계의결요구자는 필요하다고 인정할 때에는 위원회에 출석하거나 서면으로 의견을 진술할 수 있다.

⑤징계대상자는 다음 각 호의 어느 1인을 대리인으로 선임할 수 있다.

1. 징계대상자의 법정대리인·후견감독인
2. 변호사
3. 징계위원회의 허가를 받은 자
4. 법령 혹은 원규에 따라 해당 사안에 대하여 대리인이 될 수 있는 자

제13조(징계의 양정) ①위원회가 각 징계대상행위에 대하여 징계수준을 의결함에 있어서는 개별 행위유형 및 본 요령 각 「별표 제4~7호」 소정 징계양정기준에 따라 징계의 종류를 결정하여야 한다.

②위원회가 각 징계대상행위에 있어 행위유형을 확정하고 징계양정기준을 적용함에 있어서는 개별 징계대상행위를 대상으로 다음의 순서에 따라 순차적으로 판단하여야 한다.

1. 공동행위 및 이용행위 여부 판단 (제13조 제④항)
2. 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준 (별표 제2호)
3. 채용비위자 징계기준 (별표 제3호)
4. 금품수수에 관한 징계양정기준(별표 제4호)
5. 음주운전 징계양정기준(별표 제5호)
6. 일반징계양정기준 (별표 제1호)

③징계양정기준이 연속 혹은 분절하여 순차적으로 적용되었을 경우, 최종순위까지의 징계양정기준을 적용하여 양정한 징계수준의 하한이 그 선순위까지의 징계양정기준만을 적용하여 양정한 징계수준의 하한보다 경(輕)할 경우, 최종순위보다 한 단계 선순위의 징계양정기준까지만 적용하여 의결한다.

④징계의 가중(제17조) 및 감경(제18조)은 제⑤항까지의 원칙을 적용하여 징계양정

수준이 도출된 이후에 적용한다. 가중사유와 감경사유가 모두 있을 경우, 가중사유를 먼저 적용하고 감경사유를 나중에 적용한다.

⑤적극행정 등에 대한 징계면제(제19조) 여부는 가장 마지막으로 판단한다.

제14조(징계위원회의 의결) ①위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하되, 의견이 나뉘어 과반수의 찬성을 얻지 못한 경우에는 과반수가 될 때까지 징계 혐의자에게 가장 불리한 징계수위로부터 시작하여, 과반이 넘는 징계수위에서 의결된 것으로 본다. 다만, 해임의 경우 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

②제1항의 의결은 의결서에 징계 등의 원인이 된 사실, 증거의 판단과 관계 법령 및 규정을 구체적으로 밝혀야 한다.

③위원회가 징계 등 사건을 의결할 때에는 비위와 부조리를 척결함으로써 업무수행의 공정성 유지와 깨끗한 공직사회의 구현 및 기강 확립에 주력하고, 직무와 관련한 금품수수 비위에 대하여 엄중히 책임을 물어야 한다.

④위원회는 징계의 의결요구를 받은 날로부터 60일 이내에 징계를 의결하여야 한다.

⑤제4항에도 불구하고 감사결과에 따른 징계요구가 있을 때에는 감사결과의 처분요구서를 통보받은 날로부터 60일 이내에 징계를 의결하여야 한다. 단, 제14조에 따라 재심을 청구하거나 부득이한 경우 감사기관과 협의 후 연장 할 수 있다.

제15조(징계의 가중) ①위원회는 서로 관련 없는 둘 이상의 비위가 경합될 경우에는 그 중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계보다 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다.

②위원회는 징계처분을 받은 사람에 대하여 보직 및 승진임용 제한기간 중에 발생한 비위로 다시 징계의결이 요구되거나 제한기간이 끝나더라도 3년 이내(중점부패행위 경우에는 5년) 동일한 비위로 징계의결이 요구된 경우 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다.

제16조(징계의 감경) ①위원회는 징계의결이 요구된 사람에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공적이 있을 경우에는 징계의 감경기준(별표 제8호)에 따라 징계를 감경할 수 있다. 다만, 징계 혐의자가 징계를 받은 사실이 있는 경우, 그 징계처분 전의 공적은 제1호의 감경 대상 공적에서 제외한다.

1. 「상훈법」에 따른 훈장 또는 포장을 받은 공적
2. 「정부표창규정」에 따라 장관 이상의 표창을 받은 공적
3. 중앙행정 기관장(차관급 상당 기관장을 포함한다) 또는 광역자치단체장의 표창을 받은 공적 <개정 2023. 7. 31.>
4. 해양과기원 이사장 표창 또는 원장 표창(부장급 이상은 제외)을 받은 공적 <개정 2023. 7. 31.>

②제1항에도 불구하고 중점 부패 행위의 경우 감경 할 수 없다.

③제1항에도 불구하고 감사원 및 행정기관의 감사처분 요구에 의한 징계는 제3조의 각 호에 따른 중징계, 경징계 내에서만 감경할 수 있다.

제17조(적극행정 등에 대한 징계면제)①징계대상자에게 일응 징계사유가 인정됨에도 불구하고 불합리한 규제 개선 등 공공의 이익을 위하여 업무를 적극적으로 처리한 결과에 대하여 다음의 요건을 모두 갖춘 경우에는 징계의결을 하지 아니한다.

1. 징계대상자의 업무처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
2. 징계대상자가 대상 업무를 적극적으로 처리하였을 것
3. 징계대상자의 행위에 고의나 중과실이 없을 것

②징계대상자가 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어 업무를 처리한 것으로 인정되는 경우에는 그 행위 고의나 중과실이 없었던 것으로 추정한다.

1. 징계대상자와 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것
2. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것

③적극행정에 대한 면책을 받으려는 경우에는 적극행정 면책신청서(별표 제12호)에 증거자료 등을 첨부하여 징계요구서가 제출된 날로부터 징계위원회 개최일

2일 전까지 위원회에 제출하여야 한다.

- ④면책신청이 없는 경우에도 심리결과 제①·②항의 적극행정 면책요건을 갖추었다고 인정될 때에는 위원회는 직권으로 징계의결을 하지 않을 수 있다.
- ⑤제①항에도 불구하고, 징계대상자가 감사원이나 「공공감사에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 중앙행정기관의 자체감사기구로부터 사전에 받은 의견대로 업무를 처리한 경우, 위원회는 징계의결을 하지 않는다. 다만, 대상 업무와 징계대상자 간 사적인 이해관계가 있거나 감사원이나 자체감사기구가 의견을 제시하는데 필요한 정보를 충분히 제공하지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.

제18조(의결 및 통고)위원회가 징계처분 등에 대한 의결을 한 다음 인사담당부서장은 징계의결서(별표 제10호)를 첨부한 징계처분 등 통지서(별표 제11호)에 의하여 징계대상자에게 즉시 통고하여야 한다.

제19조(재심청구) ①징계처분의 결과를 통보 받은 자는 그 사유를 명시하여 처분 결과를 통보받은 날로부터 15일 이내에 재심청구서(별표 제13호)로서 재심을 청구할 수 있다.

- ②징계의 처분은 재심 청구기간이 종료된 이후 행하며, 재심청구가 있는 때에는 재심 결과가 있을 때까지 당초의 징계처분을 보류한다.
- ③위원회는 재심의시 당초 징계양정보다 가중하여 의결할 수 없다.
- ④재심 청구가 있을 때에는 60일 이내에 재심을 하고, 그 결과를 서면으로 통지한다.
- ⑤징계처분에 대하여 재심청구가 있을 경우 재심을 의결하기 위하여 재심위원회를 둔다. 재심절차에 있어 재심위원회가 가지는 권한은 전심(前審)절차에 있어 징계위원회가 가지는 권한과 같다.
- ⑥재심위원회의 구성과 운영은 제9조를 따르되, 위원장 포함 위원 전원은 당해 사건을 심리·의결하였던 전심 징계위원회의 구성원과 달리하여 선임한다.

제20조(징계의 집행) 제17조의 규정에 의한 기한 내에 징계대상자가 재심청구를 하지 않거나 재심 후 징계의 양정이 확정될 때는 인사담당부서장은 이를 즉시 집행하고

그 집행결과를 원장에게 보고하여야 한다.

제21조(의원면직의 제한) 임용권자 또는 임용제청권자는 의원면직을 신청한 임직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 허용하여서는 아니 된다.

1. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 때
2. 위원회에 중징계의결 요구 중인 때
3. 감사원, 검찰, 경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때
4. 각급 행정기관의 감사부서 또는 과기연이 비위와 관련하여 내사 중인 때

제22조(비위행위자와 감독자에 대한 문책) ①같은 사건에 관련된 행위자와 감독자에 대해서는 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도 등을 참작하여 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준(별표 제3호)에 따라 징계의결 등을 하여야 한다.

②제1항에도 불구하고 별표 제3호에 따른 문책 정도의 순위 1에 해당하지 아니하는 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징계의결 등을 하지 아니할 수 있다.

1. 해당 비위를 발견하여 보고하였거나 이를 적법·타당하게 조치한 징계 등 사건
2. 비위의 정도가 약하고 경과실인 징계 등 사건
3. 철저하게 감독하였다는 사실이 증명되는 감독자의 징계사건

제23조(범죄의 고발) ①원장은 다음 각 호의 사유에 의한 형사상 범죄행위가 있는 경우에는 관할 사법기관에 고발하여야 한다.

1. 범죄내용이 파급개연성이 크고, 수사 시 비위 사실이 더 밝혀질 수 있다고 판단되는 경우
2. 최근 3년 이내에 금품향응수수, 공금횡령·유용으로 징계처분을 받은 자가 또다시 같은 비위를 행한 경우
3. 100만원 이상 금품향응 수수, 공금횡령·유용
4. 100만원 미만이라도 비위행위 규모가 더 밝혀질 수 있다고 판단되는 경우

5. 100만원 미만이라도 공금횡령·유용 금액을 전액 회복하지

않은 경우

6. 채용·근무평정·계약·협약 등 직무수행 과정에서 서류를조작하는 등 중대한 비위를 저지른 경우

②의무적 고발대상 부패 행위를 발견하고도 이를 묵인한 직원은 관련 규정에 따라 징계조치해야 한다.

제24조(부패행위자 공개) ①원장은 부패행위자에 대한 징계확정 시(노동위원회 구제 신청 시에는 지방노동위원회 판정 확정, 재심 신청 시에는 중앙노동위원회 판정 확정, 소송 시에는 소송확정시) 개인정보를 제외한 징계처분 현황에 대한 정보를 공개하여야 한다.

②징계처분 현황 정보는 다음 각 호 모두를 포함한다.

1. 기간별 징계 처분 횟수 등 현황
2. 유형별 징계처분 현황

제25조(비밀누설금지) 징계회의에 참여한 자는 직무상 지득한 비밀을 누설하여서는 아니된다.

제26조(징계처분기록의 말소) 징계처분의 집행이 끝난 날부터 다음 각 호의 기간이 경과한 때에는 징계처분기록을 말소하여야 한다. 다만, 징계처분을 받고 그 집행이 종료된 날부터 다음 각 호의 기간이 경과하기 전에 다른 징계처분을 받은 때에는 각각의 징계처분에 대한 해당기간을 합산한 기간이 경과하여야 한다. 징계처분기록의 말소는 징계 자체가 소급하여 실효됨을 의미하지 아니한다.

1. 강등 : 9년
2. 정직 : 7년
3. 감봉 : 5년
4. 견책 : 3년

제27조(승진의 제한) ①원장은 징계처분요구 및 징계의결요구 중이거나 징계처분이

진행 중인 직원에 대하여는 승진심사 대상에서 제외하여야 한다.

②원장은 징계처분의 집행이 완료된 직원에 대하여는 다음 각 호의 기간(중점 부패 행위에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 더한 기간) 동안 승진을 제한한다.

1. 강등·정직: 18개월
2. 감봉: 12개월
3. 견책: 6개월

[본조신설 2023. 7. 31.]

제28조(채용비위에 따른 업무제한) 채용비위로 인하여 징계를 받은 직원에 대해서는 다음 각 호의 기간 동안 감사 및 인사업무를 담당하게 할 수 없다.

1. 정직 이상: 3년
2. 정직 미만: 2년

[본조신설 2023. 7. 31.]

부 칙

이 요령은 2012년 07월 01일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2013년 4월 25일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2014년 10월 31일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2016년 08월 12일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2018년 03월 19일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 요령은 2019년 12월 30일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 요령 시행 당시 진행 중이던 징계절차는 개정 전 징계요령에
따라서 심의·의결한다.

부 칙

이 요령은 2023년 07월 31일부터 시행한다.

[별표 제1호] 징계양정기준 <개정 2023. 7. 31.>

징계양정기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우
1. 성실의무 등 위반 가. 공금횡령·유용, 업무상 배임 나. 직권남용으로 타인 권리침해 다. 직무태만 또는 회계질서 문란 라. 직무관련 주요 부패행위의 신고· 고발의무 불이행 마. 직무권한 등을 행 사한 부당 행위 바. 기 타	해임	해임	해임-강등	정직-감봉
2. 직장 이탈 금지 위반 가. 무단결근 나. 기 타	해임	해임	강등-정직	감봉
3. 친절·공정의무 위반	해임	해임	강등-정직	감봉-견책
4. 비밀 엄수 의무 위반 가. 비밀의 누설·유출 나. 개인정보 부정이용 및 무단유출 다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀유기 또는 무단방치 라. 개인정보 무단조회· 열람 및 관리 소홀 등 마. 그 밖에 보안관계 법령 위반	해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
5. 청렴의무 위반	해임	해임	강등-정직	견책
6. 품위유지의 의무 위반 가. 성폭력(미성년자)	해임	해임	강등-정직	견책

• [별표 제4-2호]와 같음

나. 음주운전	• [별표 제5호]와 같음			
다. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 직원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위	해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
라. 기타	해임	강등-정직	감봉	견책
7. 부패·공익신고 방해				
가. 조사완료 전 피신고인 및 신고내용 공개	감봉	견책		
나. 신고자 비밀보장 의무 위반	감봉	감봉-견책	견책	
다. 신고자 불이익조치 금지 위반	정직-감봉	감봉-견책		
라. 신고 방해 및 신고 취소 강요	감봉-견책	감봉-견책		

[별표 제2호] 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준

비위행위자와 감독자에 대한 문책기준

업무 관련도 업무의 성질	비위행위자 (담당자)	직상(直上) 감독자	2단계 위의 감독자	최고감독자 (결재권자)
○ 정책 결정사항				
• 중요 사항(고도의 정책사항)	4	3	2	1
• 일반적인 사항	3	1	2	4
○ 단순·반복 업무				
• 중요 사항	1	2	3	4
• 경미 사항	1	2	3	
○ 단독행위	1	2		

* 1, 2, 3, 4는 문책 정도의 순위를 표시함

[별표 제3호] 채용비위자 징계기준

채용비위자 징계기준

□ 채용

구 분 비위유형	관련자가 채용되지 않은 경우		관련자가 채용된 경우
응시·자격 요건 미확인 ¹⁾	경과실 주의·경고	고의·중과실 경징계	중징계
전형단계별 점수부여 부적정	경과실 주의·경고	고의·중과실 경징계, 중징계	중징계
채용공고 후 응시·자격 요건 임의(변경절차 미이행)변경	경징계		중징계
채용절차 ²⁾ 미준수	절차 미준수 경징계	주요절차 ³⁾ 미준수 중징계	중징계

구 분 비위유형	경과실	고의·중과실
최종합격자의 부당결정	경징계	중징계
임용전 결격사유 미확인 ⁴⁾	경징계	중징계

* 징계시효(5년)내 3회 이상 채용비위를 행한 경우에는 가중처분할 수 있음(예 : 견책 → 감봉)

** 위 비위유형에 해당하지 않는 경우 위 기준을 참고하여 결정

□ 정규직 전환

구 분 비위유형	경과실	고의·중과실
최초 채용 및 정규직 전환 모두 부정채용 ⁵⁾	중징계	
(정규직 전환과정에 규정위반은 없으나) 비정규직 최초 채용에 절차위반 또는 부정채용	경징계	중징계
정규직 전환 기준절차 미준수, 전환대상자 선정 부적정	경징계	중징계
전환평가 과정 ⁶⁾ 의 부적정	경징계	중징계

1) 응시·자격요건 미확인 : 학위·자격증·경력·연령 등 채용요건에 대한 미확인

2) 관계 법령, 상위 지침, 기관자체 인사규정상 채용기준 또는 절차

3) 채용공고, 서류·면접 전형위원 구성, 위원 제척·회피 규정의 준수, 전형단계별 합격

인원의 결정 등 합격자나 응시자의 평정순위가 바뀔 수 있는 채용절차를 말함

4) 관계 법령상 확인이 불가능한 경우(직원 범죄사실 조회 등)는 징계기준 적용 제외

5) 재직자/친인척(배우자, 4촌 이내의 혈족과 인척) 특혜, 부정청탁, 상관 지시 등 부정채용

이 비정규직 최초 채용 및 정규직 전환과정에서 드러난 경우

6) 정규직 전환 평가의 기초자료가 되는 근무성적평가, 성과평가 등의 부적정 포함

[별표 제4호] 금품 등 수수금지 위반 징계양정기준

금품 등 수수금지 위반 징계양정기준

금액 비위 유형 수수 태도		100만원 미만	100만원 이상
의례적 금품 향응수수	수동	강등-감봉	해임
	능동	해임-정직	해임
직무관련 금품 향응수수 후, 부당처분하지 않은 경우	수동	해임-정직	해임
	능동	해임-강등	해임
직무관련 금품 향응수수 후, 부당처분한 경우	수동	해임-강등	해임
	능동	해임	

[별표 제4-2호] 성 관련 비위 징계양정기준 <신설 2023. 7. 31.>

성 관련 비위 징계양정기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 성폭력범죄 가. 미성년자 또는 장 애인 대상 성폭력 범죄 나. 업무상 위력 등에 의한 성폭력범죄 다. 공연(公然)음란행위 라. 통신매체를 이용한 음란행위 마. 카메라 등을 이용 한 촬영 등 행위 바. 가목부터 마목까지 외의 성폭력범죄	해임	해임	해임-강등	강등
2. 「양성평등기본법」 제3조 제2호에 따른 성희롱	해임	해임	강등-정직	감봉-견책
3. 「성매매알선 등 행위 의 처벌에 관한 법 률」 제2조 제1항 제1 호에 따른 성매매	해임	해임-강등	정직-감봉	견책

※ 비고

1. 제1호에서 “성폭력범죄”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄를 말한다.
2. 제1호 나목에서 “업무상 위력 등”이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한다.
3. 제1호 라목에서 “통신매체를 이용한 음란행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.
4. 제1호 마목에서 “카메라 등을 이용한 촬영 등 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.

[별표 제5호] 음주운전 징계양정기준 <개정 2023. 7. 31.>

음주운전 징계양정기준

음주운전 유형			처리기준	비고
최초 음주운전을 한 경우	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우		정직 - 감봉	1. ‘음주운전’이란 「도로교통법」 제44조 제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다.
	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 경우		강등 - 정직	
	혈중알코올농도가 0.2퍼센트 이상인 경우		해임 - 정직	
	음주측정 불응의 경우		해임 - 정직	
2회 음주운전을 한 경우			해임 - 강등	2. ‘음주측정 불응’이란 「도로교통법」 제44조 제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다.
3회 이상 음주운전을 한 경우			해임	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우			강등 - 정직	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우			해임 - 강등	
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	상해 또는 물적 피해의 경우		해임 - 정직	3. ‘운전업무 관련 직원’이란 운전직류 및 집배운영직류 공무원 등 운전을 주요 업무로 하는 직원을 말한다. 다만, 운전업무 관련 직원이 음주운전을 하였더라도 운전면허취소나 운전면허정지 처분을 받지 않은 경우에는 혈중알코올농도에 따른 징계 처리기준을 적용한다.
	사망사고의 경우		해임	
	사고 후 「도로교통법」 제54조 제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	물적 피해 후 도주한 경우	해임 - 정직	
		인적 피해 후 도주한 경우	해임	
운전업무 관련 직원이 음주운전을 한 경우	면허취소 처분을 받은 경우		해임	4. 음주운전 횟수를 산정할 때에는 비정규직을 포함한 우리원 최초 입소일을 기준으로 한다.
	면허정지 처분을 받은 경우		해임 - 정직	

[별표 제6호] 징계의 감경기준

징계의 감경기준

제10조에 따라 인정되는 징계	제11조에 따라 감경된 징계
해임	강등
강등	정직
정직	감봉
감봉	견책
견책	불문(경고)

[별표 제7호] 징계심의요구서

징 계 심 의 요 구 서

승	담 당			원 장
인				

인 적 사 항	성 명		소 속 :	직 위 :
			생년월일 :	재직기간 :
	비 고			
징 계 사 유				
징 계 심 의 요 구 자 의 의 견				
위와 같이 징계심의를 요구합니다. 년 월 일 징계요구자 (인) 귀하				

[별표 제9호] 기피신청서

기 피 신 청 서

신 청 인	성 명		소 속			
			직 급		직 위	
	주 소					
기피대상자		성 명		소 속		
		직 급		직 위		
신 청 이 유						
징계요령 제7조 제7항의 규정에 의하여 위와 같이 위원장 또는 위원의 기피를 신청합니다. 20 년 월 일 성 명 (인) 징계위원회위원장 귀하						

※ 첨부서류 : 입증가능한 자료 첨부(해당사항이 있는 경우)

[별표 제10호] 징계의결서

징 계 의 결 서

인적 사항	성 명	직 위	소 속
의 결 주 문			
사 유			
20 년 월 일 징계위원회 위원장 위 원 위 원 위 원 위 원 인 인 인 인 인			

[별표 제12호] 적극행정면책신청서

적극행정면책신청서

적극행정면책 신청 요지		
구체적 판단기준 내용	해당 여부	첨부서류
1. 업무처리의 공공의 이익을 위한 것인지 여부		
2. 업무를 적극적으로 처리한 결과 인지 여부		
3. 고의나 중대한 과실이 있는지 여부		
가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것		
나. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것		
4. 기 타		

징계요령 제19조에 따라 적극행정면책을 받기 위하여 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 부서명

직급

성명

(서명)

징계위원회 위원장 귀하

[별표 제14호] 강등 처분 세부기준 <신설 2023. 7. 31.>

강등 처분 세부기준

구 분	세부 내역
직급	징계위원회 처분일부터 강등 처분 기간(1년, 2년, 3년, 4년, 5년 중 선택) 동안 1직급 하향 조정
연봉	- 강등 처분 전 연봉 유지 - 강등 처분 다음연도 연봉조정(등급 상향) 제외 ※ 관련근거: 「연봉제 운영지침」 제8초(연봉산정 제외) 및 「인사규정」 15조(실격) - 말소기간(9년) 경과 후 연봉 재조정
승진	- 강등 처분 기간 및 승진제한 기간 까지 승진 제한 - 강등 처분 기간 동안의 경력기간 및 업무실적 불인정
우수연구원	- 강등 처분 종료 후 우수연구원 지원 가능 - 강등 처분 기간은 책임연구원 근속기간에서 제외하며, 제외한 근속 기간 외에 책임연구원으로 7년 근속 이상인 자만 지원 가능
연가 및 자질향상 훈련	강등 처분 기간은 직급 근속기간 불인정